

먹는물관리법 시행규칙 일부개정령안

<목 차>

1. 먹는샘물 등, 수처리제, 정수기 성능검사기관 지정
2. 먹는물 수질검사, 수처리제, 정수기 품질, 정수기 성능검사기관의 기술인력 교육
3. 먹는물 수질검사, 수처리제, 정수기 품질, 정수기 성능검사기관의 준수사항
4. 조사대행자, 검사기관, 먹는물관련 영업자에 대한 행정처분 기준

환경부

< 규제의 개요 >

1. 규제사무명	먹는샘물 등, 수처리제, 정수기 성능검사기관 지정				
2. 소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	환경부	작성 자	이름	남궁현
	담당부서 (과)	수도정책과		직급	사무관
	국장	오종극		연락처	044-201-7116
	과장	조희송		이메일	namkung6@me.go.kr
3. 관계법령 • 고시 등	먹는물관리법 시행규칙				
4. 피규제집단 및 이해관계자	- 피규제자 : 기업(먹는물 검사기관) - 관련 정부기관 : 환경부, 국립환경과학원, 유역(지방)환경청				
5. 규제 존속기한	없음 - 먹는물 수질검사의 신뢰성을 제고함으로써, 국민의 건강과 안전을 확보하기 위한 규제이므로 존속 필요				
6. 구분 (신설 또는 강화)	강화				
7. 신설(강화) 규제의 요지	- 검사기관이 법인인 경우 검사기관 변경신고 대상에 법인의 임원을 추가 - 검사기관 지정요건 중 기술인력(먹는물 수질검사기관)에 시료 채취분야를 신설				
8. 규제체계 및 법령위계정보	<검사기관> 변경사항 발생시 변경지정 신청 → <국립환경과학원 또는 유역(지방)청장> 변경지정사항 검토 후 변경지정 수리 통보				

□ 규제 신설 (또는 강화) 내용

- 검사기관이 법인인 경우 검사기관 변경신고 대상에 법인의 임원을 추가
- 검사기관 지정요건 중 기술인력(먹는물 수질검사기관)에 시료채취분야를 신설

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제35조(검사기관의 지정 등) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 법 제43조제1항 후단에서 “환경부령으로 정하는 중요사항”이란 다음 각호의 어느 하나와 같다. 1. 2. (생 략) 3. <u>검사기관의 대표자</u>	제35조(검사기관의 지정 등) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----- ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 3. <u>검사기관의 대표자(법인인 경우에는 임원을 포함한다)</u>
[별표 8] 검사기관의 지정기준 1. 먹는물 수질검사기관 <u><신 설></u>	[별표 8] 검사기관의 지정기준 1. 먹는물 수질검사기관 <u>마. 국립환경인력개발원의 수질분야 시료채취 과정을 이수한 자 1명 이상</u>

1. 규제의 필요성

가. 현황 및 문제점

<현황>

- 검사기관 지정현황 : 총 94개 기관('16.12월말 기준)
 - 먹는물 수질검사기관 88개(바이러스 분야 6개, 원생동물분야 8개 포함), 수처리제 검사기관 3개, 정수기 성능 검사기관 2개, 정수기 품질 검사기관 1개
- * 민간업체 중 사단·재단법인은 7개사(중복 지정업체는 1개사로 산정)

<문제점>

- 검사기관의 지정요건 중 법인의 임원이 지정 결격사유를 지니는 법인은 검사기관으로 지정받을 수 없음에도 불구하고, 변경신고 대상에 임원의 변경사항이 누락되어 있음
 - 법적 결격사유를 지닌 임원이 근무하는 부적격 검사기관이 지정을 받고 검사업무가 수행될 가능성이 있음
 - 따라서, 부적격 검사기관의 지정을 방지하기 위해 법인의 임원 변경사항을 변경신고대상에 포함 필요
- 먹는물 시료채취 종사자의 다수 위반행위가 적발되어 관리체계의 개선이 필요
 - '16년 수도권 소재 먹는물 수질검사기관 5개 업체에 대한 환경부검찰 합동단속 결과, 5개사가 2년여간 15,000여건의 허위 검사성적서 발급한 사실을 적발하고 지정취소 등 행정처분 조치 및 관련자 기소(8명 구속, 14명 불구속)
 - 주요 위반유형 : 대체시료·시료희석 사용수법(230여건), 실험 조작 수법(13,100여건), 수질검사 수치 조작 수법(2,320여건)
 - 특히, 시료채취 등의 과정에서 시료채취자가 저수조 등의 시료를 채수하지 않고 수돗물을 채수하여 검사하거나 채수한 시료에 수돗물을 섞어 희석한 후 검사하는 등 시료 채

취과정의 범행이 밝혀짐에 따라 시료채취자에 대한 관리체계를 강화하고 책임성을 강화함으로써 재발방지 필요

나. 정부 개입의 필요성

- 먹는물 수질검사제도는 먹는물 시료의 채취와 검사과정을 관계법령에서 정한 절차와 방법에 따라 철저히 수행하여 국민의 건강과 안전을 지키기 위한 것으로서,
 - 이를 전담하는 검사기관은 투명하고 철저하게 검사업무를 수행할 수 있도록, 동 제도의 일부 미비점을 개선하고 관리체계를 강화할 필요성이 있음

다. 규제의 도입목표 및 기대효과

- 목표
 - 먹는물의 안전성 확보
- 하위목표
 - 법인인 검사기관에 대해 부적격 검사기관 지정을 방지
 - 먹는물 시료채취 등의 부정행위 근절

2. 대안의 발굴·검토

가. 고려된 대안

< 현행유지안 : 법인임원 및 시료채취분야 기술인력 미신고 >

- 법인의 임원이 변경되는 경우에도 변경신고 대상에서 제외되어 있어 검사기관은 변경신고를 하지 않음
 - 부적격 검사기관의 지정 우려가 있음
- 먹는물 수질검사기관의 시료채취자(시료채취 교육과정을 이수하고 시료채취에만 종사하는 자)는 기술인력으로 등재하지 않고 시료 채취업무에 자율적으로 종사

< 비규제대안 : 간담회 개최 >

- 먹는물 수질검사기관 대표자 또는 기술인력을 대상으로 간담회 등을 개최하여 준법 및 책임의식 제고 당부

< 규제대안 1 : 법인임원 신고 및 시료채취분야 기술인력 신설 >

- 법인인 검사기관의 경우 임원이 변경되는 경우 관할관청에 변경지정을 신청
 - 법적 부적격 검사기관의 지정을 방지
- 일정자격과 경력을 갖춘 기술인력 이외에 시료채취만을 담당할 수 있는 종사자가 필요한 먹는물 수질검사기관은 기술인력을 등록하고 시료채취 업무에 종사할 수 있도록 기술인력의 시료채취분야(1명 이상)를 신설

나. 대안의 분석

< 네거티브 방식 적용여부 >

- 법인의 임원이 결격사유를 지니지 않은 검사기관은 검사기관으로 지정 가능하도록 적용하고 있음

< 민간의 자율성·창의성 >

- 시료채취 분야 기술인력은 자율규제로 운영하고 있으나, ‘16년 합동단속에서 적발된 사례와 같이 시료채취과정의 위법행위가 심각한 것으로 나타남에 따라 기술인력으로 등재하고 업무에 종사할 수 있도록 개선이 필요
- 다만, 현재도 시료채취만을 수행하는 종사자는 교육 이수후 시료채취 업무에 종사하고 있는 상황이므로, 시료채취 분야 기술인력 신설로 인한 검사기관의 추가 고용 등의 부담은 발생하지 않음

< 해외사례 분석 >

- 규제 신설이 아니므로 해당없음

< 타법사례 분석 >

- 대기, 수질 등 타 분야의 검사기관 지정요건에 따르면, 시료채취 등을 포함한 모든 업무의 기술인력은 일정자격과 경력을 갖추어야 등록할 수 있음
- 그에 비해, 먹는물 수질검사 분야는 시료채취 분야에 한해 완화하여 교육이수자도 종사할 수 있도록 운영하고 있음

< 위임근거 검토 >

- 먹는물관리법 제43조(검사기관의 지정)
 - 제1항 : 환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에는 환경부장관에게 신고하여야 한다.
 - 제7항 : 검사기관으로 지정받기 위하여 갖추어야 할 기술인력과 시설기준, 검사기관의 지정신청과 지정, 평가 기준 등에 관한 사항은 환경부령으로 정한다.

< 이해관계자 협의 >

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회를 개최하여 동 제도개선 방안에 대한 설명 및 의견을 수렴함('17.1.13)
- 주요결과 : 시료채취 분야 기술인력 신설 등에 대한 반대의견은 없었으며, 시료채취분야 기술인력이 담당하는 업무의 범위를 명확히 해 줄 것을 요구한 바 있어 이번 개정안에 반영함

< 기존 규제만으로 목적 달성이 어려운 이유 >

- 법인의 임원 변경사항 추가는 기존 규정의 미비점을 보완하는 것이며,
- 시료채취분야 기술인력 신설은 기존에 운영하는 제도를 더욱 투명하고 책임감 있게 운영될 수 있도록 개선하려는 것임
- 특히, '16년 합동단속에서 적발된 사례와 같이 시료채취 과정의 위법행위가 많은 것으로 나타남에 따라 기술인력 관리제도를 개선하여 먹는물의 안전성을 확보하는 것이 필요한 실정임

< 결론 >

- 법인인 검사기관의 부적격 지정사례를 방지하고 시료채취분야 기술인력의 투명하고 철저한 관리를 통해 먹는물로 인한 국민의 건강과 안전을 확보하기 위해서는 개정안대로 개선·보완하는 것이 필요

3. 대안별 비용·편익 분석

가. 대안별 분석 비교표

가격기준연도	현재가치 기준연도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2016	2017	10	5.5	백만원, 현재가치

현행유지안 : 법인임원 및 시료채취분야 기술인력 미신고				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

규제대안 1 : 법인임원 신고 및 시료채취분야 기술인력 신설							
영향집단		비용		편익		순비용	
		총 (현행 포함)	증감 (대안1-현행)	총	증감	총	증감
피규제 기업 · 소상공인	직접	0.89	0.89			0.89	0.89
	간접						
피규제 일반국민							
피규제자 이외 기업 · 소상공인							
피규제자 이외 일반 국민							
정부							
총 합계		0.89	0.89			0.89	0.89
기업순비용		0.89		연간균등순비용		0.11	0.11

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<현행유지안 : 법인임원 및 시료채취분야 기술인력 미신고>

① 피규제 기업·소상공인 :

업무제목	변경사항 미신고
설명	- 법인임원 변경 미신고 - 시료채취분야 기술인력은 신고없이 자체 운영

☐ 간접편익 :

☐ 비용 :

(정량)제목	
금액	

(정성)제목	
분석	

정성적 분석	변경신고 등의 강화되는 규제가 없는 상황이므로 비용발생은 없는 것으로 볼 수 있음
--------	---

<규제대안 1 : 법인임원 신고 및 시료채취분야 기술인력 신설>

① 피규제 기업·소상공인 :

☐ 간접편익

:

업무제목	먹는물 검사기관의 지정요건 개정
설명	법인의 임원 변경사항 신설 및 시료채취분야 기술인력 신설

세분류	먹는물 검사기관
활동제목	법인의 임원 변경사항 신고사항 신설
비용항목	행정부담
비용	14,000
활동비용 특성	일시적

세분류	먹는물 수질검사기관
활동제목	시료채취분야 기술인력 신설

비용항목	행정부담
비용	888,000
활동비용 특성	반복적/연간균등

☐ 비용 :

☐ 비용 :

(정량)제목	
금액	

(정성)제목	
분석	

정성적 분석	
--------	--

4. 대안분석의 종합결론

가. 대안별 집행자원 및 능력

< 행정적·재정적 집행 가능성 >

현행 행정인력으로 집행이 가능한 수준으로, 변경신고사항 추가에 따른 추가 비용이나 인력의 소요가 발생하지 않음

< 기술적 집행 가능성 >

기술적 집행의 어려움은 전혀 발생하지 않음

< 지자체 등 집행 가능성 >

현행대로 환경부 소속기관(국립환경과학원, 지방환경관서의 장)에서 집행하는 사무임

나. 분야별 규제영향평가 필요성

< 중소기업 규제영향평가 >

먹는물 검사기관으로 지정받거나 받으려는 기관에는 제한이 없음

< 경쟁영향평가 >

새로운 기업의 시장 참여에 대해 부담을 주는 사항이 신설되지는 않음

< 기술규제 영향평가 >

기술적 규제와 관련없음

다. 대안 선택 및 근거

- 법인의 임원 변경사항을 신고대상으로 신설하는 것은 현행 검사기관 지정제도의 일부 미비점을 보완하기 위한 것임
- 시료채취분야 기술인력을 신설하는 것은 신규 인력의 증원을 요구하거나 자격을 강화하는 것은 아님
 - 그간 검사기관 자체적으로 운용하는 시료채취 종사자에 대한 관리를 관할관청에 신고하여 투명하게 운영하기 위한 것임

라. 선호된 대안의 기대효과

- 법인의 검사기관 중 부적격 검사기관의 지정을 방지
- 먹는물 수질검사기관의 시료채취자의 책임성과 부정행위를 방지하여 먹는물로 인한 국민의 건강과 안전을 확보

마. 선호된 대안의 이해관계자 의견 및 조치

- 먹는물 검사기관 대표자 등 간담회를 개최하여 개정방향에 대한 설명 및 의견을 수렴함('17.1.13)
 - 시료채취분야 기술인력 신설 등에 대한 반대의견은 없었으나, 시료채취업무 종사자의 업무범위에 대한 명확화를 요구하여 동 개정안에 반영함

< 규제의 개요 >

1. 규제사무명	먹는물 수질검사, 수처리제, 정수기 품질, 정수기 성능검사기관의 기술인력 교육				
2. 소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	환경부	작성 자	이름	남궁현
	담당부서 (과)	수도정책과		직급	사무관
	국장	오종극		연락처	044-201-7116
	과장	조희송		이메일	namkung6@me.go.kr
3. 관계법령 • 고시 등	먹는물관리법 시행규칙				
4. 피규제집단 및 이해관계자	피규제자 : 기업(먹는물 검사기관) 관련 정부기관 : 환경부, 국립환경과학원, 유역(지방)환경청, 국립환경인력개발원				
5. 규제 존속기한	없음 - 먹는물 수질검사의 신뢰성을 제고함으로써, 국민의 건강과 안전을 확보하기 위한 규제이므로 존속 필요				
6. 구분 (신설 또는 강화)	강화				
7. 신설(강화) 규제의 요지	검사기관 기술인력의 정기교육 신설(매 3년)				
8. 규제체계 및 법령위계정보	<검사기관> 기술인력 교육신청 → <국립환경인력개발원> 교육과정(사이버) 운영 및 이수증 제공 → <과학원/유역청> 지도점검시 교육 이수여부 확인				

검사기관 기술인력의 정기교육 신설(매 3년)

현행	개정안
제36조의3(검사기관 기술인력 교육) ① 법 제43조제1항에 따른 검사기관(이하 “검사기관”이라 한다)에서 검사업무를 담당하는 기술인력은 <u>최초로 검사업무에 종사한 날부터 1년 이내에 법 제43조제11항에 따른 교육을 받아야 한다.</u> <u><신설></u>	제36조의3(검사기관 기술인력 교육) ① ----- ----- ----- 다음 각 호의 구분에 따라 ----- ----- -----. 1. 신규교육 : 최초로 검사업무에 종사한 날부터 1년 이내에 받아야 하는 교육(단, 별표 8 제1호마목의 시료채취분야 기술인력은 제외한다) 2. 정기교육 : 신규교육 후 3년(신규교육 또는 직전의 정기교육을 받은 날부터 기산하여 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일부터 12월 31일까지를 말한다)마다 받아야 하는 교육 ② ~ ④ (현행과 같음)
② ~ ④ (생략)	

1. 규제의 필요성

가. 현황 및 문제점

<현황>

- 검사기관 지정현황 : 총 94개사('16.12월말 기준)
 - 먹는물 수질검사기관 88개(바이러스 분야 6개, 원생동물분야 8개 포함), 수처리제 검사기관 3개, 정수기 성능 검사기관 2개, 정수기 품질 검사기관 1개
 - * 검사기관의 등록 기술인력은 약 700여명
- 먹는물 수질검사기관에 대한 환경부검찰 합동단속 실시('16년)
 - 수도권의 5개 검사업체에 대해 압수수색 등을 통한 수사결과, 5개사가 2년여간 15,000여건의 허위 검사성적서 발급한 사실을 적발하고 지정취소 등 행정처분 조치 및 관련자 기소(8명 구속, 14명 불구속)
 - 위반유형 : 대체시료·시료희석 사용수법(230여건), 실험 조작수법(13,100여건), 수질검사 수치 조작 수법(2,320여건)

<문제점>

- 합동단속 결과, 희석시료를 제조하여 분석하거나 시료를 첨가하지 않은 채 분석을 하는 등 분석과정의 위반행위가 다수 적발됨
- 또한, 검사기관 기술인력이 먹는물 시험기준과 방법, 신규 분석기기, 관련제도 등 제·개정 등에 대한 기술과 정보를 습득할 수 있는 교육기회가 없음

나. 정부 개입의 필요성

- 먹는물 검사기관은 먹는물 등의 시료의 채취와 검사과정을 관계법령에서 정한 절차와 방법에 따라 철저히 수행함으로써 국민의 건강과 안전을 지켜야 하므로, 이를 위해 검사기

관의 분석 신뢰성을 확보 및 유지할 수 있도록 정부가 적극
지원·관리할 필요성이 있음

다. 규제의 도입목표 및 기대효과

○ 목표

- 먹는물 검사의 안전성 확보

○ 하위목표

- 검사기관 기술인력의 정기교육 실시로 분석의 신뢰성 제고
- 정기적인 교육을 통해 먹는물 관련법령의 이해도 및 준수를 제고

2. 대안의 발굴·검토

가. 고려된 대안

< 현행유지안 : 기술인력 최초교육만 실시 >

- 검사기관 기술인력은 업무에 최초로 종사한 날로부터 1년 이내에 3일 이내의 교육과정을 이수
 - 국립환경인력개발원에서 연 평균 4회 개설중(사이버과정)

< 비규제대안 : 소식지 제공 >

- 새로운 분석환경, 제도개정 등 최근 변경되는 사항에 대해 소식지를 발간·제공하여 기술인력 또는 검사업체에 제공

< 규제대안 1 : 정기교육 신설 >

- 검사기관 기술인력은 매 3년마다 정기교육을 이수
 - 최초교육 또는 직전 정기교육을 받은 뒤 3년이 되는 해에 먹는물 검사기관 교육과정을 이수
 - 교육과정은 국립환경인력개발원에서 운영하는 집합교육 또는 사이버과정으로 운영할 수 있음

나. 대안의 분석

< 네거티브 방식 적용여부 >

- 검사기관 기술인력은 매 3년마다 국립환경인력개발원에서 운영하는 교육과정을 이수하도록 함

< 민간의 자율성·창의성 >

- 검사기관 기술인력에 대한 교육은 민간의 자율성 또는 창의성을 감안한 규제는 아닌 것으로 판단됨

< 해외사례 분석 >

- 규제 신설이 아니므로 해당없음

< 타법사례 분석 >

- 수질 및 대기 분야 기술인력은 신규교육(최초 1년) 및 보수교육(매 3년)을 이수하도록 운영되고 있으며, 대부분 환경분야의 기술인력이 유사하게 운영중임
- 식품·의약품분야 시험·검사인력(대표자 포함)의 경우 매년교육을 이수하도록 규정하고 있음(대표자 : 1시간, 기술인력 : 첫째 21시간/이후 6시간)

< 위임근거 검토 >

- 먹는물관리법 제43조(검사기관의 지정)
 - 제11항 : 검사업무를 담당하는 기술 인력은 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관이 시행하는 교육을 받아야 한다. 이 경우 환경부장관은 교육 경비를 교육대상자를 고용한 자로부터 징수할 수 있다.

< 이해관계자 협의 >

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회 개최('17.1.13)
 - '16년 합동단속결과를 설명하고, 환경부 차원의 재발방지 대책(안)을 마련하여 의견을 수렴함
 - 정기교육 신설 등에 대한 반대의견은 없었음

< 기존 규제만으로 목적 달성이 어려운 이유 >

- 먹는물 시험기준과 방법, 분석기기 도입, 관련제도 등은 지속적으로 제·개정되고 있으나, 검사기관의 기술인력에 대한

교육은 최초 1회만 받도록 되어 있음

- 그러나, 먹는물과 관련한 분석기기나 분석방법, 관련법령 등은 수시로 제·개정되고 있으므로, 최초교육 이후 정기적으로 교육을 지원하여 기술인력의 전문성 유지 및 확보가 필요

< 결론 >

- 기술인력으로 하여금 새로운 분석환경과 신규제도의 이해 및 정보습득 등을 위한 정기교육(매 3년)을 신설함으로써 분석결과의 신뢰성과 책임성을 제고하는 한편,
- 국민의 건강과 생명에 직결하는 먹는물의 안전을 담보할 필요성이 있음

3. 대안별 비용·편익 분석

가. 대안별 분석 비교표

가격기준연도	현재가치 기준연도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2016	2017	10	5.5	백만원, 현재가치

현행유지안 : 기술인력 최초교육만 실시				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

규제대안 1 : 정기교육 신설							
영향집단		비용		편익		순비용	
		총 (현행 포함)	증감 (대안1-현행)	총	증감	총	증감
피규제 기업 · 소상공인	직접						
	간접						
피규제 일반국민							
피규제자 이외 기업 · 소상공인							
피규제자 이외 일반 국민							
정부							
총 합계							
기업순비용				연간균등순비용			

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<현행유지안 : 기술인력 최초교육만 실시>

① 피규제 기업·소상공인 :

☐ 직접비용 :

업무제목	최초교육만 이수
설명	최초교육만 이수(기술인력으로 종사한 후 1년 이내, 1회) * 검사기관 이직, 재취업 등에 따른 추가교육 없음

세분류	검사기관
활동제목	최초교육 이수
비용항목	교육훈련
비용	0
활동비용 특성	일시적

☐ 간접편익 :

☐ 비용 :

(정량)제목	
금액	

(정성)제목	
분석	

정성적 분석	
--------	--

<규제대안 1 : 정기교육 신설>

① 피규제 기업·소상공인 :

☐ 직접비용 :

업무제목	정기교육 신설
설명	기술인력은 매 3년마다 정기교육(사이버과정)을 이수

세분류	검사기관
활동제목	정기교육 이수

비용항목	교육훈련
비용	0
활동비용 특성	반복적/연간균등
정성적 분석	국립환경인력개발원에서 기운영중인 먹는물 검사과정(사이버교육)을 활용함으로써 강사료, 수강비 등이 발생하지 않음

4. 대안분석의 종합결론

가. 대안별 집행자원 및 능력

< 행정적·재정적 집행 가능성 >

- 교육과정을 운영하는 국립환경인력개발원에서는 기 사이버 과정을 운영하고 있고, 동 교육과정은 매년 업데이트하여 운영 중이므로, 추가 비용의 발생소요는 없음

< 기술적 집행 가능성 >

- 기술적 집행의 어려움은 발생하지 않을 것으로 판단됨

< 지자체 등 집행 가능성 >

- 환경부 소속기관에서 집행하는 사무임

나. 분야별 규제영향평가 필요성

< 중소기업 규제영향평가 >

- 먹는물 검사기관에 대해 일률적으로 적용되는 것으로서 기업의 규모나 종류에 따른 규제 차이가 발생하지 않음

< 경쟁영향평가 >

- 새로운 기업의 시장 참여에 대해 부담을 주는 사항이 신설되지 않음

< 기술규제 영향평가 >

- 기술적 규제와 관련 없음

다. 대안 선택 및 근거

- 대기 및 수질 등 타 환경분야의 기술인력에 대한 보수교육이 운영되고 있으며, 식품·의약품 분야 시험·검사기관 기술인력에 대한 정기교육도 매년 운영함으로써 전문성 등을 유지·확보하고 있음
- 먹는물 분야 기술인력에 대한 보수교육은 그간 운영된 바 없으나, 최근 기술인력에 의한 부정행위와 분석방법 미준수 사례가 속출함에 따라 유사분야의 교육제도에 맞춰 교육과정을 개선할 필요가 있음

라. 선호된 대안의 기대효과

- 검사기관 기술인력의 분석업무에 대한 전문성 강화 및 분석결과의 신뢰도 제고
- 먹는물 안전으로부터 국민 건강을 보호

마. 선호된 대안의 이해관계자 의견 및 조치

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회 개최하여 의견을 수렴함('17.1.13)
 - 참석자 : 66개 먹는물 검사기관 대표자 등 128명
 - 관계자의견 : 기술인력의 시료채취분야 신설에 대해 별도 의견 없음

< 규제의 개요 >

1. 규제사무명	먹는물 수질검사, 수처리제, 정수기 품질, 정수기 성능검사기관의 준수사항				
2. 소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	환경부	작성 자	이름	남궁현
	담당부서 (과)	수도정책과		직급	사무관
	국장	오종극		연락처	044-201-7116
	과장	조희송		이메일	namkung6@me.go.kr
3. 관계법령 · 고시 등	먹는물관리법 시행규칙				
4. 피규제집단 및 이해관계자	- 피규제자 : 기업(먹는물 검사기관) - 관련 정부기관 : 환경부, 국립환경과학원, 유역(지방)환경청				
5. 규제존속기한	없음 - 먹는물 수질검사의 신뢰성을 제고함으로써, 국민의 건강과 안전을 확보하기 위한 규제이므로 존속 필요				
6. 구분 (신설 또는 강화)	강화				
7. 신설(강화) 규제의 요지	- 검사기관이 기록·보관하도록 한 시료채취기록부 및 검사기록부의 작성항목을 구체적으로 규정하고, 동 자료의 보관기간을 2년에서 3년으로 개정				
8. 규제체계 및 법령위계정보	<의뢰인>먹는물 등 검사의뢰 → <검사기관> 시료의 채취 및 검사 후 시료채취기록부 및 검사기록부를 작성·보관				

□ 규제 신설 (또는 강화) 내용

- 검사기관이 기록·보관하도록 한 시료채취기록부 및 검사기록부의 작성항목을 구체적으로 규정하고, 동 자료의 보관기간을 2년에서 3년으로 개정

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
[별표 8의2] 검사기관 준수사항 3. 시료의 채취 및 검사는 검사기관의 기술인력이 직접 실시하여야 한다. <u>다만, 시료채취(바이러스 및 원생동물 검사를 위한 시료채취는 제외한다)는 국립환경인력개발원에서 수질분야 시료채취 과정을 이수한 자도 할 수 있다.</u> 4. 시료의 채취 및 검사를 한 때에는 <u>시료채취기록부 및 검사기록부에 사실대로 기록하여 2년 동안 보관하여야 한다.</u> <신 설>	[별표 8의2] 검사기관 준수사항 3. 시료의 채취 및 검사는 검사기관의 기술인력이 직접 실시하여야 한다. <삭제> 4. 시료의 채취 및 검사를 한 때에는 <u>다음 각 목의 서류를 사실대로 기록하여 3년 동안 보관하여야 한다.</u> 가. <u>시료채취기록부(시료의 종류, 채취일시, 채취자, 용기의 종류와 채취용량 등이 포함되어야 한다)</u> 나. <u>검사기록부(시험항목, 일자, 분석자, 시험방법, 계산식, 측정 결과, 검정곡선, 전처리사항 등 분석과정과 그 결과를 확인할 수 있는 자료가 포함되어야 한다)</u> 8. <u>검사성적서는 검사결과를 사실대로 기록하여 발급하여야 한다.</u>

1. 규제 의 필요성

가. 현황 및 문제점

<현황>

- 검사기관 지정현황 : 총 94개('16.12월말 기준)
 - 먹는물 수질검사기관 88개(바이러스 분야 6개, 원생동물분야 8개 포함), 수처리제 검사기관 3개, 정수기 성능 검사기관 2개, 정수기 품질 검사기관 1개

<문제점>

- '16년에 수도권의 먹는물 수질검사기관 5개사에 대한 환경부 검찰 합동단속에서, 5개사가 2년여간 15,000여건의 허위 검사성적서 발급한 사실이 적발되었고 지정취소 등 행정처분 조치 및 관련자 기소(8명 구속, 14명 불구속)
 - 위반유형 : 대체시료·시료희석 사용수법(230여건), 실험 조작수법(13,100여건), 수질검사 수치 조작 수법(2,320여건)
 - 특히, 시료채취기록부의 허위기재, 검사기록부를 분석결과와 다르게 작성하는 등 일부 업체에서 자료의 작성실태가 부실한 것으로 나타남
- 또한, '환경분야 시험·검사 등에 관한 법률'에서는 각종 검사기관(대기, 수질, 먹는물 등)의 자료보관기간을 3년으로 규정하고 있으나, '먹는물관리법'에 따른 먹는물 검사기관의 자료 보관기간은 2년으로 되어 있어, 일선 검사업체의 혼선을 초래함

나. 정부 개입의 필요성

- 먹는물 수질검사기관은 먹는물 시료의 채취와 검사과정을 관계법령에서 정하는 절차와 방법에 따라 철저히 수행함으로써 국민의 건강과 안전을 지켜야 하며, 이를 뒷받침하기

위해 검사기관 관리의 일부 미비점을 개선하고 관리체계를
강화할 필요성이 있음

다. 규제의 도입목표 및 기대효과

○ 목표

- 먹는물 등의 검사 투명성 강화 및 위반행위 방지

○ 하위목표

- 검사기관이 작성·보관하는 기록자료의 작성규정을 명확화
- 자료 보관기간을 관련법령과 일치화하여 검사업체의 업무 혼선을 방지

2. 대안의 발굴·검토

가. 고려된 대안

< 현행유지안 : 기록자료의 작성항목 미제시 및 보관기간 2년 >

○ 시료채취기록부 및 검사기록부는 먹는물 등의 시료에 대한 채취와 분석과정을 공정시험방법 등에 따라 적정하게 이루어졌는지는 판단할 수 있는 자료이며, 감독기관 뿐만 아니라 검사업체에서도 분석결과에 대한 참고자료로 유용하게 활용되는 자료임

○ 현행 시료채취기록부 등에 대해 구체적인 작성항목이 규정되어 있지 않아 검사업체의 편의에 따라 임의의 항목들로 작성 및 보관되고 있음

○ 또한, 자료의 보관기간도 ‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’에서 먹는물 수질검사기관이 보관하도록 규정한 기간(3년)이 ‘먹는물관리법’에 따른 보관기간(2년)과 상이하여 검사업체간 업무의 혼선이 발생

< 비규제대안 : 자료 작성항목 안내문 발송 >

○ 시료채취기록부 등 자료의 작성항목을 선정하여 검사업체에 공문 등을 시행하여 안내

- 다만, 공문을 시행하여 안내하는 경우 업체의 업무 연속성에 있어 불확실하며, 적정한 분석과정에 대한 검증이 필요함에도 불구하고 검사업체가 필수항목에 대하여 실수 또는 고의적으로 누락 기재하는 때에도 제재할 수 없다는 불합리함이 상존

< 규제대안 1 : 구체적 작성항목 규정 및 보관기간 3년 >

○ 필수적으로 작성할 항목에 한해 법령에 구체적으로 규정함으로써 검사업체 업무에 대한 지속성을 확보하고, 그 외 항목

에 대해서는 검사업체의 자율적인 운영에 맡김

○ 자료의 보관기간은 3년으로 개선

- ‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’에서 규정하고 있는 각종 기록자료의 보관기간(3년)과 동일하게 합리적으로 조정
- 또한, ‘16년도 합동단속에서 시료채취기록부, 검사기록부 등의 허위기재가 드러남에 따라 보관기간을 높은 기준(3년)에 맞출 필요성이 있음

나. 대안의 분석

< 네거티브 방식 적용여부 >

- 시료채취기록부 등 자료의 작성항목의 경우 작성이 필요한 필수항목에 한해 규정하는 것이 검사업체 입장에서도 효율적인 것으로 판단됨

< 민간의 자율성·창의성 >

- 필수적인 항목 이외에는 검사업체의 자율적인 작성에 맡김

< 해외사례 분석 >

- 규제의 신설이 아니므로 해당없음

< 타법사례 분석 >

- 측정대행업은 시험기록부 등(세부 작성항목 규정)을 3년간 보관하도록 하고 있으며,

* 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제17조

- 수질 및 대기분야 측정기기 관리대행업의 경우에도 3년간 보관의무를 규정하고 있음

* 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제50조, 대기환경보전법 시행규칙 제37조의4

- 또한, 식품·의약품 분야의 경우 시험·검사 관계문서를 3년간 보관하도록 하고 있으며, 특히 의료기기에 대해서는 5년간 보관의무를 규정하고 있음

* 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제14조

< 위임근거 검토 >

- 먹는물관리법 제43조(검사기관의 지정)
 - 제10항 : 검사기관은 수질검사 방법, 검사결과의 기록·보존 등 환경부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.

< 이해관계자 협의 >

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회 개최('17.1.13)
 - '16년 합동단속결과를 설명하고, 환경부 차원의 재발방지 대책(안)을 마련하여 의견을 수렴함
 - 자료의 보관기간 연장 등에 대한 반대의견은 없었음

< 기존 규제만으로 목적 달성이 어려운 이유 >

- 검사업체의 업무혼선을 방지하고 자료 작성 등에 관한 명확화를 위해 개정이 필요

< 결론 >

- 검사기관의 투명하고 철저한 관리를 통해 먹는물로 인한 국민의 건강과 안전을 확보하기 위해서는 개정안대로 개선·보완하는 것이 필요

3. 대안별 비용·편익 분석

가. 대안별 분석 비교표

가격기준연도	현재가치 기준연도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2016	2017	10	5.5	백만원, 현재가치

현행유지안 : 기록자료의 작성항목 미제시 및 보관기간 2년				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	8.44		8.44
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		8.44		8.44
기업순비용		8.44	연간균등순비용	1.06

규제대안 1 : 구체적 작성항목 규정 및 보관기간 3년							
영향집단		비용		편익		순비용	
		총 (현행 포함)	증감 (대안1-현행)	총	증감	총	증감
피규제 기업 · 소상공인	직접	9.4	0.96			9.4	0.96
	간접						
피규제 일반국민							
피규제자 이외 기업 · 소상공인							
피규제자 이외 일반 국민							
정부							
총 합계		9.4	0.96			9.4	0.96
기업순비용		9.4		연간균등순비용		1.18	0.12

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<현행유지안 : 기록자료의 작성항목 미제시 및 보관기간 2년>

① 피규제 기업·소상공인 :

☐ 직접비용 :

업무제목	자료의 기록.보존
설명	시료채취기록부 및 검사기록부의 기록 및 보존

세분류	검사기관
활동제목	자료의 기록.보존
비용항목	운영
비용	8,445,453
활동비용 특성	일시적

☐ 간접편익 :

☐ 비용 :

(정량)제목	
금액	

(정성)제목	
분석	

정성적 분석	
--------	--

<규제대안 1 : 구체적 작성항목 규정 및 보관기간 3년>

① 피규제 기업·소상공인 :

☐ 직접비용 :

업무제목	자료의 기록.보존
설명	시료채취기록부 및 검사기록부의 기록 및 보존

세분류	검사기관
활동제목	자료의 보존.기록
비용항목	운영

비용	9,400,000
활동비용 특성	일시적
정성적 분석	

4. 대안분석의 종합결론

가. 대안별 집행자원 및 능력

< 행정적·재정적 집행 가능성 >

- 현행 행정인력으로 집행이 가능하여, 추가적으로 비용이나 인력의 소요가 발생하지 않을 것으로 판단됨

< 기술적 집행 가능성 >

- 기술적 집행의 어려움은 발생하지 않을 것으로 판단됨

< 지자체 등 집행 가능성 >

- 환경부 소속기관(국립환경과학원, 지방환경관서의 장)에서 집행하는 사무임

나. 분야별 규제영향평가 필요성

< 중소기업 규제영향평가 >

- 먹는물 검사기관의 지정 등에 대해 중소기업 등의 차별이나 규제는 존재하지 않음

< 경쟁영향평가 >

- 새로운 기업의 시장 참여에 대해 부담을 주는 규정을 신설 또는 강화되지 않음

< 기술규제 영향평가 >

- 기술적 규제와 관련이 없음

다. 대안 선택 및 근거

- 시료채취기록부 등 검사업체가 작성하는 자료의 항목을 구체적으로 규정하고, 자료의 보관기간을 타 법령과 동일하게 일치화 시킴으로써 검사업체 행정업무의 효율성을 제고할 수 있음
 - 대안 선택을 통해 검사업체의 추가 예산이나 인력의 증가가 발생하지 않음

라. 선호된 대안의 기대효과

- 검사업체 업무의 효율성 및 투명성 제고

마. 선호된 대안의 이해관계자 의견 및 조치

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회를 개최하여 설명 및 의견을 수렴함('17.1.13)
 - 자료 보관기간의 연장 등에 대한 반대의견 등은 없었음

< 규제의 개요 >

1. 규제사무명	조사대행자, 검사기관, 먹는물관련 영업자에 대한 행정처분 기준				
2. 소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	환경부	작성 자	이름	남궁현
	담당부서 (과)	수도정책과		직급	사무관
	국장	오종극		연락처	044-201-7116
	과장	조희송		이메일	namkung6@me.go.kr
3. 관계법령 • 고시 등	먹는물관리법 시행규칙				
4. 피규제집단 및 이해관계자	- 피규제자 : 기업(먹는물 검사기관) - 관련 정부기관 : 환경부, 국립환경과학원, 유역(지방)환경청				
5. 규제존속기한	없음 - 먹는물 수질검사의 신뢰성을 제고함으로써, 국민의 건강과 안전을 확보하기 위한 규제이므로 존속 필요				
6. 구분 (신설 또는 강화)	강화				
7. 신설(강화) 규제의 요지	검사방법 미준수, 검사기록부 허위 기재 등 고의적 위반행위에 대해 행정처분기준을 강화하고, 동일 위반행위 횟수의 산정시점을 최근 1년에서 최근 2년으로 개정				
8. 규제체계 및 법령위계정보	<과학원/유역청>위반사항 적발 및 사전고지 → <검사업체>의견제출 → <과학원/유역청>행정처분 조치				

□ 규제 신설 (또는 강화) 내용

검사방법 미준수, 검사기록부 허위 기재 등 고의적 위반행위에 대해 행정처분 기준을 강화하고, 동일 위반행위 횟수의 산정시점을 최근 1년에서 최근 2년으로 개정

〈조문 대비표〉

현행	개정안																																																		
[별표 9] 행정처분기준 1. 일반기준 나. 해당 위반행위가 있는 날 이전 최근 1년 동안 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에는 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준을 적용한다. 2. 개별기준 다. 검사기관에 대한 행정처분기준 <table><tr><th>위반사항</th><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th><th>4차</th></tr><tr><td>나)정해진 검사방법 미준수</td><td>업무정지 3개월</td><td>업무정지 6개월</td><td>지정취소</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>위반사항</th><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th><th>4차</th></tr><tr><td>라)시료채취기록부 등 허위기재 등</td><td>업무정지 1개월</td><td>업무정지 3개월</td><td>업무정지 6개월</td><td>지정취소</td></tr></table> <신설> 바) 그 밖에 준수사항을 이행하지 아니한 경우	위반사항	1차	2차	3차	4차	나)정해진 검사방법 미준수	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		위반사항	1차	2차	3차	4차	라)시료채취기록부 등 허위기재 등	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	[별표 9] 행정처분기준 1. 일반기준 나. 해당 위반행위가 있는 날 이전 최근 1년(제2호다목의 경우에는 최근 2년) 동안 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에는 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준을 적용한다. 2. 개별기준 다. 검사기관에 대한 행정처분기준 <table><tr><th>위반사항</th><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th><th>4차</th></tr><tr><td>나)정해진 검사방법 미준수</td><td>업무정지 6개월</td><td>지정취소</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>위반사항</th><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th><th>4차</th></tr><tr><td>라)시료채취기록부 등 허위기재 등</td><td>업무정지 3개월</td><td>업무정지 6개월</td><td>지정취소</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>위반사항</th><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th><th>4차</th></tr><tr><td>바)검사성적서 허위작성·발급 (법정검사 제외)</td><td>업무정지 6개월</td><td>지정취소</td><td></td><td></td></tr></table> 사) 그 밖에 준수사항을 이행하지 아니한 경우	위반사항	1차	2차	3차	4차	나)정해진 검사방법 미준수	업무정지 6개월	지정취소			위반사항	1차	2차	3차	4차	라)시료채취기록부 등 허위기재 등	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		위반사항	1차	2차	3차	4차	바)검사성적서 허위작성·발급 (법정검사 제외)	업무정지 6개월	지정취소		
위반사항	1차	2차	3차	4차																																															
나)정해진 검사방법 미준수	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소																																																
위반사항	1차	2차	3차	4차																																															
라)시료채취기록부 등 허위기재 등	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소																																															
위반사항	1차	2차	3차	4차																																															
나)정해진 검사방법 미준수	업무정지 6개월	지정취소																																																	
위반사항	1차	2차	3차	4차																																															
라)시료채취기록부 등 허위기재 등	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소																																																
위반사항	1차	2차	3차	4차																																															
바)검사성적서 허위작성·발급 (법정검사 제외)	업무정지 6개월	지정취소																																																	

1. 규제 의 필요성

가. 현황 및 문제점

<현황>

- 검사기관 지정 : 94개('16.12월말 기준)
 - 먹는물 수질검사기관 88개(바이러스 분야 6개, 원생동물분야 8개 포함), 수처리제 검사기관 3개, 정수기 성능 검사기관 2개, 정수기 품질 검사기관 1개
- 최근 5년간('12~' 16) 지도점검 실적
 - 먹는물 수질검사기관 : 총 340회 점검 실시, 38건(22개 업체)의 위반행위를 적발하여 행정처분 등 조치
 - * 주요 위반사례는 기술인력 변경신고 미이행, 법정교육 미이수 등

<문제점>

- 수도권 5개 먹는물 수질검사기관에 대한 환경부·검찰의 합동 단속에서, 5개사가 2년여간 15,000여건의 허위 검사성적서 발급 사실을 적발하고 지정취소 등 행정처분 조치 및 관련자 기소(8명 구속, 14명 불구속)
 - 위반유형 : 대체시료·시료희석 사용수법(230여건), 실험 조작수법(13,100여건), 수질검사 수치 조작 수법(2,320여건) 등 대부분 고의적 위반사례
- 또한, 매년 실시하는 정기점검에서 일부 업체는 기술인력 변경신고 미이행 등 경미한 위반행위가 반복됨
- 현재 먹는물관리법 또는 다른 법률에 따른 수질검사를 하며 거짓성적서를 발급하는 경우 처분기준이 지정취소로 되어 있으나, 법률에 따르지 않는 수질검사(예. 연구사업, 참고용 검사 등)의 거짓성적서 발급에 대해서는 별도 처분기준이

없음

나. 정부 개입의 필요성

- 먹는물 수질검사기관은 먹는물 시료의 채취와 검사과정을 관계법령에서 정한 절차와 방법에 따라 철저히 수행함으로써 국민의 건강과 안전을 지켜야 하며, 이를 뒷받침하기 위해 검사기관 관리의 일부 미비점을 개선하고 관리체계를 강화할 필요성이 있음

다. 규제의 도입목표 및 기대효과

- 목표
 - 먹는물 검사의 불법행위 근절
- 하위목표
 - 검사기관의 고의적이고 부실한 검사 방지

2. 대안의 발굴·검토

가. 고려된 대안

< 현행유지안 : 현행유지 >

- 시료의 채취, 분석, 검사성적서 발급 등 고의적인 부정행위가 지속되거나 재발할 가능성이 있음

< 비규제대안 : 검사업체 교육 강화 >

- 법령에 따른 검사절차와 방법 등의 준수를 당부하기 위해 정기적으로 간담회 등 교육을 실시

< 규제대안 1 : 제재적 행정처분의 강화 >

- 고의적 위반행위에 대해 행정처분을 강화하여 검사업체의 부실검사 등을 방지
- 국민의 건강 및 안전과 직결하는 먹는물의 고의적 부실검사를 방지

나. 대안의 분석

< 네거티브 방식 적용여부 >

- 해당사항 없음

< 민간의 자율성·창의성 >

- 법령 위반업체에 대한 행정처분을 규정한 것으로 민간의 자율성 등을 침해하지 않음

< 해외사례 분석 >

- 신설규제 등이 아니므로 해당사항 없음

< 타법사례 분석 >

- 측정대행업의 경우 고의적인 측정결과 조작 등에 대해 영업정지 3개월 이상의 강력한 행정처분을 시행중

* 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률

< 위임근거 검토 >

- 먹는물관리법 제43조(검사기관의 지정)
 - 제9항 : 제6항에 따른 행정처분의 세부적인 기준은 환경부령으로 정한다.

< 이해관계자 협의 >

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회 개최('17.1.13)
 - '16년 합동단속결과를 설명하고, 환경부 차원의 재발방지 대책(안)을 마련하여 의견을 수렴함
 - 위반업체에 대한 행정처분 강화 등에 대해 반대의견은 없었음

< 기존 규제만으로 목적 달성이 어려운 이유 >

- 현행 행정처분기준 하에서 부실하고 고의적인 위반행위가 발생한 바, 이의 강화를 통해 검사업체의 재발방지가 필요

< 결론 >

- 법령 위반업체에 대한 제재적 행정처분을 강화함으로써 먹는물로 인한 국민의 건강과 안전을 확보하기 위해서는 개정안대로 개선·보완하는 것이 필요

3. 대안별 비용·편익 분석

가. 대안별 분석 비교표

가격기준연도	현재가치 기준연도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2016	2017	10	5.5	백만원, 현재가치

현행유지안 : 현행유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

규제대안 1 : 제재적 행정처분의 강화							
영향집단		비용		편익		순비용	
		총 (현행 포함)	증감 (대안1-현행)	총	증감	총	증감
피규제 기업 · 소상공인	직접						
	간접						
피규제 일반국민							
피규제자 이외 기업 · 소상공인							
피규제자 이외 일반 국민							
정부							
총 합계							
기업순비용				연간균등순비용			

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<현행유지안 : 현행유지>

① 피규제 기업·소상공인 :

정성적 분석	
--------	--

<규제대안 1 : 제재적 행정처분의 강화>

① 피규제 기업·소상공인 :

정성적 분석	
--------	--

4. 대안분석의 종합결론

가. 대안별 집행자원 및 능력

< 행정적·재정적 집행 가능성 >

- 현행 행정인력으로 집행이 가능하며 추가적으로 비용이나 인력의 소요가 발생하지 않음

< 기술적 집행 가능성 >

- 기술적 집행의 어려움은 없음

< 지자체 등 집행 가능성 >

- 환경부 국립환경과학원, 유역(지방)환경청장에서 집행하는 사무임

나. 분야별 규제영향평가 필요성

< 중소기업 규제영향평가 >

- 검사기관의 지정 및 운영 등에 있어 중소기업 등의 제한을 두거나 불이익을 주는 등의 규제는 없음

< 경쟁영향평가 >

- 신규 기업의 진입에 대한 부담 요소는 없음

< 기술규제 영향평가 >

- 기술적 규제에 대한 해당 없음

다. 대안 선택 및 근거

- 먹는물 등 검사에 대한 고의적인 위반업체에 대해 행정처분을 강화하는 것으로서, 관련업계에 대한 불법행위 방지 및 위반업체의 제재 강화를 위해 행정처분 강화가 필요

라. 선호된 대안의 기대효과

- 검사기관의 고의적 부실검사를 방지함으로써 먹는물 안전에 대한 신뢰도 회복 및 제고
- 국민 안전과 건강에 필수적인 먹는물 등의 안전성 확보 가능

마. 선호된 대안의 이해관계자 의견 및 조치

- 먹는물 검사기관 대표자 간담회를 개최하여 의견을 수렴함 ('17.1.13)
 - 고의적 위반행위에 대한 행정처분 기준 등의 강화에 대한 반대의견 등은 없었음